Datum:	**Lernfeld 6** Waren beschaffen	KLA VERKÄUFERINNEN UND VERKÄUFER
Name:	**Modul 11 – Kaufvertrag**	

Modul 11: Bestellung und Kaufvertrag

2 Doppelstunden (DS 21–22) · 8 Punkte · Lehrbuch S. 42–46 · Arbeitsheft S. 34–38

Das kann ich danach

☐ erklären, dass ein Kaufvertrag durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen entsteht (Antrag und Annahme).
☐ entscheiden, ob eine Bestellung Antrag oder Annahme ist – und wann eine Auftragsbestätigung nötig ist.
☐ in einer Fall-Chronik das Datum bestimmen, an dem der Kaufvertrag zustande kommt.
☐ die Pflichten von Verkäufer und Käufer nennen (§ 433 BGB) und Abschluss und Erfüllung unterscheiden.

★ = kommt so oder ähnlich in der IHK-Prüfung vor ○ = Kür, zum Vertiefen

Aufgabe 1 Ankommen: Fünf Fragen aus dem Kopf

Ohne Buch, ohne Handy. Drei Fragen kommen aus früheren Modulen, zwei aus dem Fragenpool. Erst danach vergleichen.

1.1 Was bewirkt „freibleibend“ in einem Angebot? *(Modul 5)*

1.2 Wie lange ist ein Angebot unter Anwesenden bindend? *(Modul 5)*

1.3 Was ist ein qualitatives Kriterium beim Angebotsvergleich? Nenne zwei. *(Modul 10)*

1.4 Ab wann ist man voll geschäftsfähig? *(Pool · WiSo)*

1.5 Was besagt das ökonomische Prinzip (Minimalprinzip)? *(Pool · LF 1)*

Zum Nachlesen: Wie ein Kaufvertrag entsteht (Lehrbuch S. 42–46)

Wortspeicher
der Kaufvertrag · die Willenserklärung · der Antrag · die Annahme · die Bestellung · die Auftragsbestätigung · übereinstimmend · verbindlich · das Zustandekommen · die Erfüllung · die Pflicht · der Besitz · das Eigentum

1. Antrag + Annahme = Kaufvertrag

Ein Kaufvertrag entsteht durch **zwei übereinstimmende Willenserklärungen**: Die erste heißt **Antrag**, die zweite **Annahme**. Wer den Antrag macht, ist egal – Verkäufer oder Käufer.

Fall	Antrag	Annahme	Kaufvertrag am Tag der …
A: verbindliches Angebot → Bestellung rechtzeitig und unverändert	Angebot	Bestellung	**Bestellung**
B: kein Angebot vorher (nur Anfrage, Katalog, Prospekt)	Bestellung	Auftragsbestätigung (oder sofortige Lieferung)	**Auftragsbestätigung**
C: Angebot mit Freizeichnung („freibleibend“, „solange Vorrat reicht“)	Bestellung	Auftragsbestätigung	**Auftragsbestätigung**
D: Bestellung zu spät oder mit Änderungen	Bestellung (neuer Antrag)	Auftragsbestätigung	**Auftragsbestätigung**

Merke: Eine **Bestellung ist immer verbindlich** – mal als Annahme (Fall A), mal als Antrag (Fälle B–D). Die **Anfrage** ist nie Teil des Kaufvertrags.

2. Abschluss und Erfüllung – zwei verschiedene Dinge

	Verkäufer muss … (§ 433 Abs. 1 BGB)	Käufer muss … (§ 433 Abs. 2 BGB)
Pflichten	die Ware **rechtzeitig und mangelfrei** übergeben und das **Eigentum** verschaffen	die Ware **abnehmen** und den **Kaufpreis rechtzeitig zahlen**

Abschluss: Antrag + Annahme (z. B. 19.09.). **Erfüllung**: Lieferung und Zahlung (z. B. 25.09. und 10.10.). Mit der Lieferung bekommt der Käufer den **Besitz** (er hat die Ware). **Eigentümer** wird er mit der Übergabe – bei **Eigentumsvorbehalt** erst, wenn er **vollständig bezahlt** hat (Modul 12).

3. So löst du eine Chronik-Aufgabe (WiSo-Prüfung)

Drei Fragen in dieser Reihenfolge
1. Ist das Angebot **verbindlich**? (an uns gerichtet, keine Freizeichnung)
2. Ist die Bestellung **rechtzeitig und unverändert**? → dann ist sie die Annahme.
3. Sonst: Die Bestellung ist der Antrag, die **Auftragsbestätigung** ist die Annahme.

Alltagssprache und Prüfungssprache

Zum Kunden sage ich (Kundensprache)	In der Prüfung schreibe ich (Prüfungssprache)
„Wir haben bestellt, jetzt ist der Deal fix.“	Mit der Bestellung auf ein verbindliches Angebot ist der Kaufvertrag zustande gekommen (Annahme).
„Die haben noch nicht bestätigt, also gilt noch nichts.“	Die Bestellung ist ein verbindlicher Antrag; der Kaufvertrag entsteht erst mit der Auftragsbestätigung.
„Die Schlitten sind da, aber bezahlt haben wir noch nicht.“	Die Nordstadt-Kauf GmbH ist Besitzerin; Eigentümerin wird sie wegen des Eigentumsvorbehalts erst mit vollständiger Zahlung.

Aufgabe 2 ★ Vorgemacht: Die Schlitten-Chronik

Die Nordstadt-Kauf GmbH bestellt Schlitten bei der Freizeit KG (alles per E-Mail):

Datum	Vorgang
15.09.	Anfrage der Nordstadt-Kauf GmbH an die Freizeit KG über 20 Schlitten
17.09.	Angebot der Freizeit KG: 20 Schlitten „Winterspaß“ zu 29,00 € netto, „solange Vorrat reicht“, Lieferung unter Eigentumsvorbehalt
18.09.	Bestellung von 20 Schlitten durch die Nordstadt-Kauf GmbH
19.09.	Auftragsbestätigung der Freizeit KG
25.09.	Wareneingang bei der Nordstadt-Kauf GmbH
10.10.	Zahlungseingang auf dem Konto der Freizeit KG

Datum	Bedeutung	Warum?
Angebot 17.09.	unverbindlich	enthält „solange Vorrat reicht“ = Freizeichnungsklausel
Bestellung 18.09.	verbindlicher **Antrag**	weil das Angebot unverbindlich war, kann die Bestellung keine Annahme sein
Auftragsbestätigung 19.09.	**Annahme** → Kaufvertrag am **19.09.**	zweite übereinstimmende Willenserklärung
Wareneingang 25.09.	Erfüllung durch den Verkäufer: **Besitz**	Eigentumsvorbehalt: noch nicht Eigentümer
Zahlung 10.10.	Erfüllung durch den Käufer: **Eigentum** am 10.10.	vollständig bezahlt → Eigentumsvorbehalt erlischt

Merke: Erst das Angebot prüfen (Freizeichnung?), dann die Bestellung einordnen. In der Prüfung ist das Datum gefragt – **TT.MM.JJJJ** in die Kästchen (Winter 2022/23: 19.09.2022 und 10.10.2022).

Aufgabe 3 ★ Geführt: Antrag oder Annahme?

Ordne zu: AN = Antrag, AM = Annahme, KE = keins von beiden. Gib an, an welchem Tag der Kaufvertrag zustande kommt.

Fall	Bestellung ist …	Auftragsbestätigung ist …	Kaufvertrag am …
1: Anfrage 03.11. – verbindliches Angebot 05.11. – Bestellung 06.11. (unverändert) – Auftragsbestätigung 07.11.	___(AM)___	___(KE, nur Bestätigung)___	___(06.11.)___
2: Bestellung aus dem Katalog 10.11. – Auftragsbestätigung 12.11.	___(AN)___	___(AM)___	___(12.11.)___
3: Angebot „Preis freibleibend“ 14.11. – Bestellung 15.11. – Auftragsbestätigung 17.11.	___(AN)___	___(AM)___	___(17.11.)___
4: Angebot 18.11. – Bestellung 19.11. mit 5 % mehr Rabatt – Auftragsbestätigung 20.11.	___(AN)___	___(AM)___	___(20.11.)___

Aufgabe 4 ★ Frei: Chronik-Aufgaben im WiSo-Format (3 Leistungspunkte)

Lies die Chronik und beantworte die Fragen. Datum immer als TT.MM.JJJJ.

Wortgeländer Stufe 3 – nur noch Verbindungswörter
da · weil · deshalb · erst · sobald · jedoch

Datum	Vorgang
09.03.2026	Anfrage der Nordstadt-Kauf GmbH an die Sport KG über 20 Schlitten
11.03.2026	Angebot der Sport KG: 29,00 € netto je Schlitten; zahlbar in 40 Tagen, 2 % Skonto in 20 Tagen; Lieferung unter Eigentumsvorbehalt; solange der Vorrat reicht
12.03.2026	Bestellung von 20 Schlitten
16.03.2026	Auftragsbestätigung der Sport KG
24.03.2026	Wareneingang
09.04.2026	Zahlungseingang bei der Sport KG

4.1 Welche rechtliche Bedeutung hat das Angebot vom 11.03.2026?

- ☐ 1 Es ist verbindlich, da die Sport KG ein Handelsunternehmen ist.
- ☐ 2 Es ist verbindlich, weil es den Preis enthält.
- ☐ 3 Es ist unverbindlich, da die Lieferung unter Eigentumsvorbehalt erfolgt.
- ☐ 4 Es ist unverbindlich, da es eine Freizeichnungsklausel enthält.
- ☐ 5 Es ist unverbindlich, da es an die Allgemeinheit gerichtet ist.

4.2 Welche rechtliche Bedeutung hat die Bestellung vom 12.03.2026?

- ☐ 1 Sie ist nichtig.
- ☐ 2 Sie ist anfechtbar.
- ☐ 3 Sie ist schwebend unwirksam.
- ☐ 4 Sie ist verbindlich.
- ☐ 5 Sie hat keine rechtliche Bedeutung.

4.3 An welchem Tag kommt der Kaufvertrag zustande? Begründe.

4.4 An welchem Tag wird die Nordstadt-Kauf GmbH Eigentümerin der Schlitten? Begründe.

Aufgabe 5 ○ Für Profis: Schwierige Chronik mit Telefonat

Für Profis

5.1 15.09.: Eine Fachzeitschrift zeigt die Verkaufsvitrine „Fix 3000“ für 450,00 €. 18.09.: Die Nordstadt-Kauf GmbH bestellt per E-Mail 5 Vitrinen zu 450,00 €, frei Haus. 19.09.: Die Loft KG ruft an: frei Haus nicht möglich, Frachtpauschale 100,00 € – die Nordstadt-Kauf GmbH ist am Telefon einverstanden. 22.09.: Auftragsbestätigung. a) Was ist die Bestellung vom 18.09.? b) Wann kam der Kaufvertrag zustande? Begründe mit §§ 145, 147, 150 BGB.

5.2 Erkläre den Unterschied zwischen Besitz und Eigentum an einem Beispiel aus dem Betrieb.

Aufgabe 6 Schätzen, testen, eintragen

Wie viele der 13 Punkte schaffst du im Selbsttest? Schätze **vorher**, mach dann den Test und trag beides ins Punktekonto ein. Die Abweichung zeigt dir, wie gut du dich selbst einschätzt – Ziel: höchstens 2 Punkte daneben.

Meine Schätzung	Mein Ergebnis	Abweichung (+/–)	Leistungspunkte (max. 3)

Danach: Kann-Sätze oben abhaken und Punkte ins Punktekonto eintragen. Der **Prüfungs-Check** zu diesem Modul kommt im Unterricht.